

LEI 8.429

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

MATERIAL GRATUITO

Versão 2020



Estratégia
CONCURSOS

Prof. Antonio Daud

Sumário

Considerações Iniciais.....	3
CAPÍTULO I - Das Disposições Gerais	5
CAPÍTULO II - Dos Atos de Improbidade Administrativa	14
Seção I - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito	16
Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário	19
Seção II-A - Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário	24
Seção III - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública	26
CAPÍTULO III - Das Penas	31
CAPÍTULO IV - Da Declaração de Bens	35
CAPÍTULO V - Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial	37
CAPÍTULO VI - Das Disposições Penais	46
CAPÍTULO VII - Da Prescrição	48
CAPÍTULO VIII - Das Disposições Finais	50
Referências Bibliográficas	51



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Um dos deveres gerais impostos aos agentes públicos consiste na **probidade**¹. A ideia de probidade, intimamente ligada à da **moralidade administrativa**, informa que os agentes devem “servir à Administração Pública com **honestidade**, exercendo suas atribuições no intuito de alcançar o interesse público”², **sem tirar proveito pessoal** dos poderes inerentes a elas.

Caso, por outro lado, seja descumprido o dever de probidade, terão lugar os chamados **atos de improbidade administrativa**, objeto da Lei 8.429/1992.

Tamanha é a importância do assunto no ordenamento jurídico pátrio que o tema foi alçado ao texto da própria Constituição, ao se mencionarem os “atos de improbidade administrativa” e as respectivas penalidades:

CF, art. 37, § 4º Os **atos de improbidade administrativa** importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Com fundamento no referido dispositivo constitucional, em 1992, foi editada a Lei 8.429, conhecida como **Lei de Improbidade Administrativa** – ou **LIA**. Trata-se, na maioria de seus dispositivos³, de lei de **caráter nacional**, aplicável a atos cometidos em **todos os entes da federação** (União, Estados, DF e Municípios) e em **todos os Poderes**.

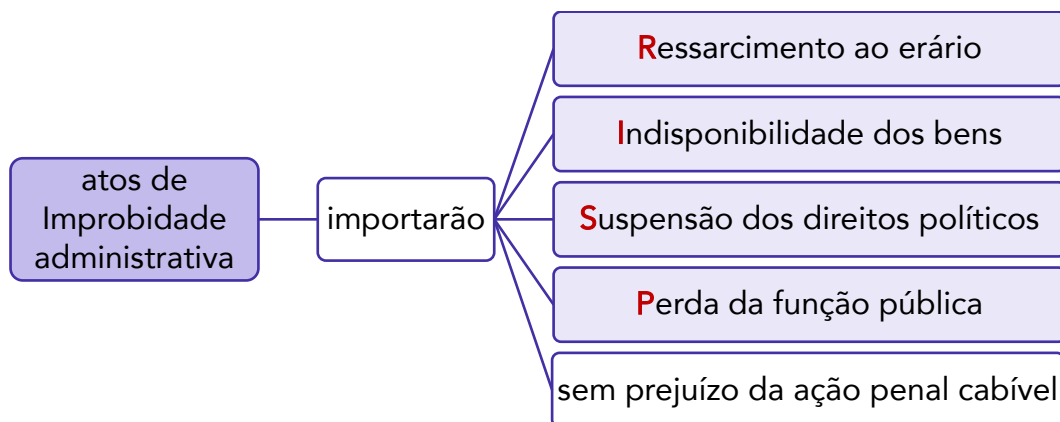
Antes, porém, de passarmos ao texto da Lei, é importante destacarmos as penalidades mencionadas no dispositivo constitucional acima transcrito:

¹ Probidade é qualidade de quem é **probo**, íntegro, honesto.

² CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. Almedina, 1997. p.749, apud José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 571, Malheiros, 9ª ed.

³ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Ed. GenMétodo. 31ª ed. 2018. tópico 18.3.1





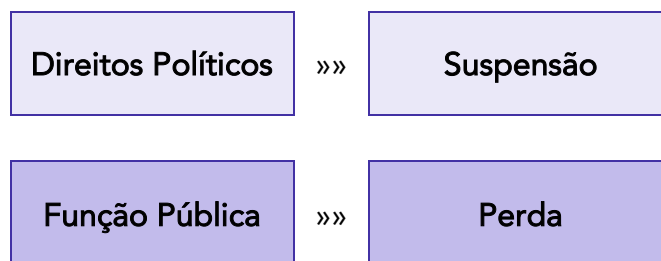
Para memorizar as sanções constitucionalmente aplicáveis, a dica é utilizar o mnemônico **R-I-S-P**.

E, além destas 4 sanções, se a conduta houver sido tipificada como crime, o agente estará sujeito à “ação penal cabível”.

Ainda quanto ao rol constitucional de sanções aplicáveis (destacado no diagrama acima), é importante não confundirmos as sanções de “suspensão de direitos políticos” e “perda da função pública”.

Inexiste no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de **cassação** ou **perda** de direitos políticos, consoante vedação constitucional (CF, art. 15, *caput*). Todavia, é plenamente possível sua **suspensão** em algumas hipóteses, a exemplo da ocorrência de improbidade administrativa (CF, art. 15, inciso V).

Assim, a **perda** diz respeito à função pública – não aos direitos políticos.



Tecidas estas breves considerações iniciais, passemos aos comentários ao texto da Lei.

Vamos lá!



LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ESQUEMATIZADA

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

Fechamento desta edição em 30/12/2019

(última alteração realizada pela Lei nº 13.964/2019)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Os atos de improbidade praticados por **qualquer agente público**, servidor ou não, contra a **administração direta, indireta** ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de **empresa incorporada ao patrimônio público** ou de entidade para cuja **criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual**, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de **entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público** bem como daquelas para cuja **criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual**, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.



Comentário:

O texto da Lei de Improbidade inicia mencionando os **sujeitos passivos** dos atos de improbidade administrativa, isto é, as **vítimas diretas** destes atos.

São estas mesmas pessoas jurídicas, mencionadas no seu art. 1º, que poderão posteriormente **propor**, judicialmente, **a ação de improbidade administrativa** em face dos agentes ímprobos. Adiante veremos que o ajuizamento destas ações também é facultado ao Ministério Público (MP).

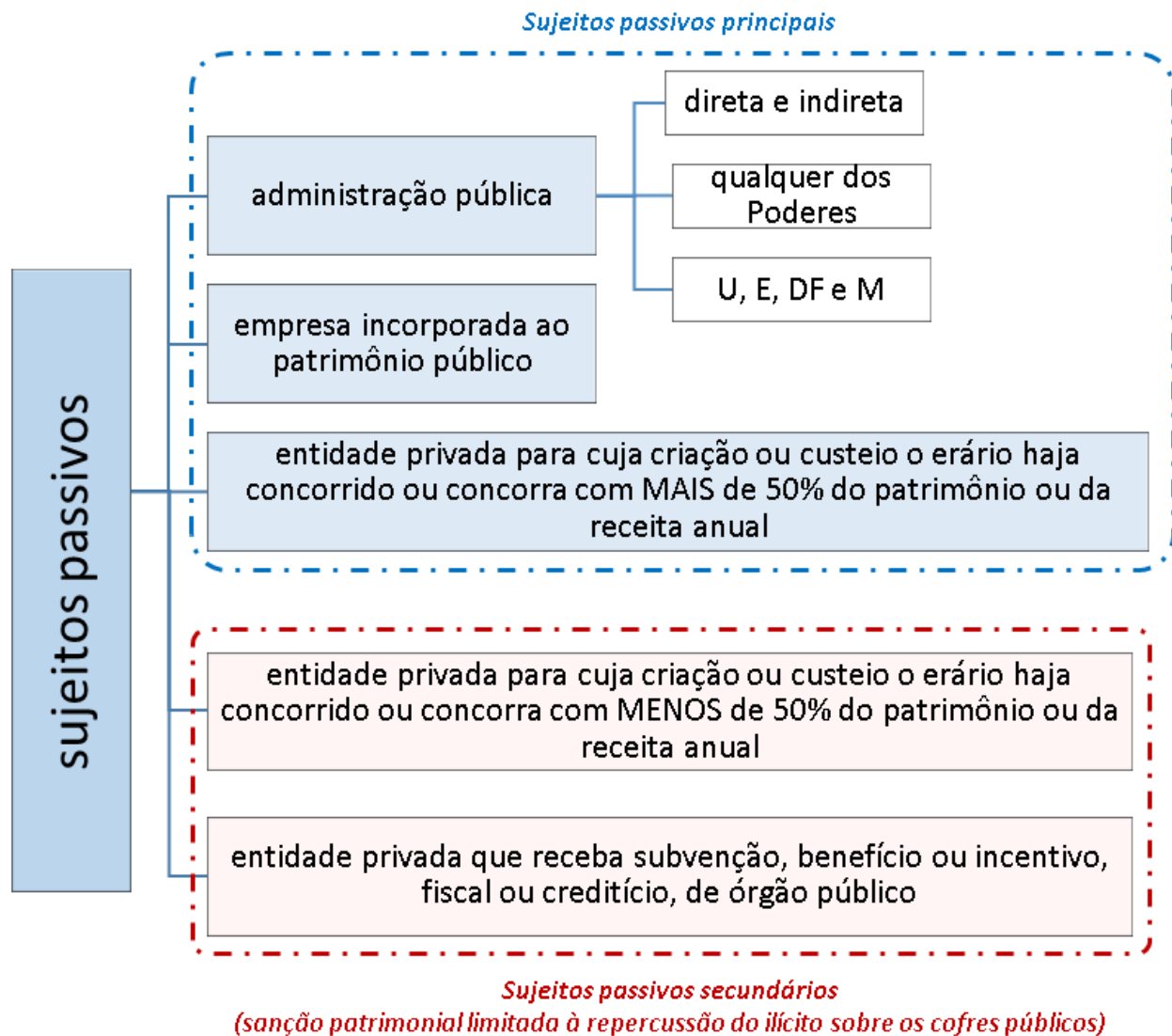
Comentário:

De modo semelhante ao que consta na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965), podem ser vítimas de atos de improbidade tanto **entes da Administração Pública** como os **particulares** que possuem determinados vínculos com o poder público.

No que se refere aos **entes da Administração Pública**, notem que estão incluídos os órgãos da **administração direta** e as entidades da **administração indireta**, sejam de direito público ou privado. Lembro que, neste rol, estão incluídos órgãos de todos os Poderes e esferas de governo.

Quanto aos **particulares**, reparem que apenas são consideradas vítimas dos atos de improbidade aqueles que possuem **relação específica com o Estado**. Dessa forma, não são sujeitos passivos destes atos aqueles particulares que não possuem qualquer vínculo jurídico específico com o poder público.





Comentário:

Como vimos na figura acima, parte da doutrina (a exemplo de Carvalho Filho, 28ª ed, p. 1114-1115) enquadra os sujeitos passivos como:

- (a) **principais**: mencionados no *caput* do art. 1º e
- (b) **secundários**: mencionados no seu parágrafo único

Notem que, quanto aos atos de improbidade praticados contra **sujeitos secundários**, nem todas as sanções da LIA são aplicáveis, mas apenas as sanções patrimoniais e desde que limitadas à **parcela dos danos sofridos pelo poder público**.



Comentário:

Conhecidos os sujeitos passivos, veremos nos arts. 2º e 3º os **sujeitos ativos** dos atos de improbidade, ou seja, aquelas pessoas que podem **sofrer as sanções** previstas na LIA.

Art. 2º Reputa-se **agente público**, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, **ainda que transitoriamente** ou **sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Comentário:

Quanto ao conceito de “**agente público**” adotado no art. 2º acima, reparem sua grande amplitude, alcançando até mesmo situações em que a pessoa age **transitoriamente** em nome do Estado ou **sem remuneração**.

Para os fins de improbidade administrativa, foram enquadradas como “**agentes públicos**” variadas espécies de funcionários, como:

- a) **agentes políticos** (parlamentares, chefes do Executivo, Ministros e Secretários)
- b) **servidores públicos** (regidos por estatuto ou vínculo especial)
- c) **empregados públicos** (com vínculo empregatício com o Estado)
- d) **militares**
- e) **magistrados**, membros do **Ministério Público** e dos **tribunais de contas**
- f) **particulares em colaboração com o Estado** (mesários de eleições, tabeliães etc.)
- g) empregados de entidades privadas que sejam consideradas sujeito passivo

Comentário:

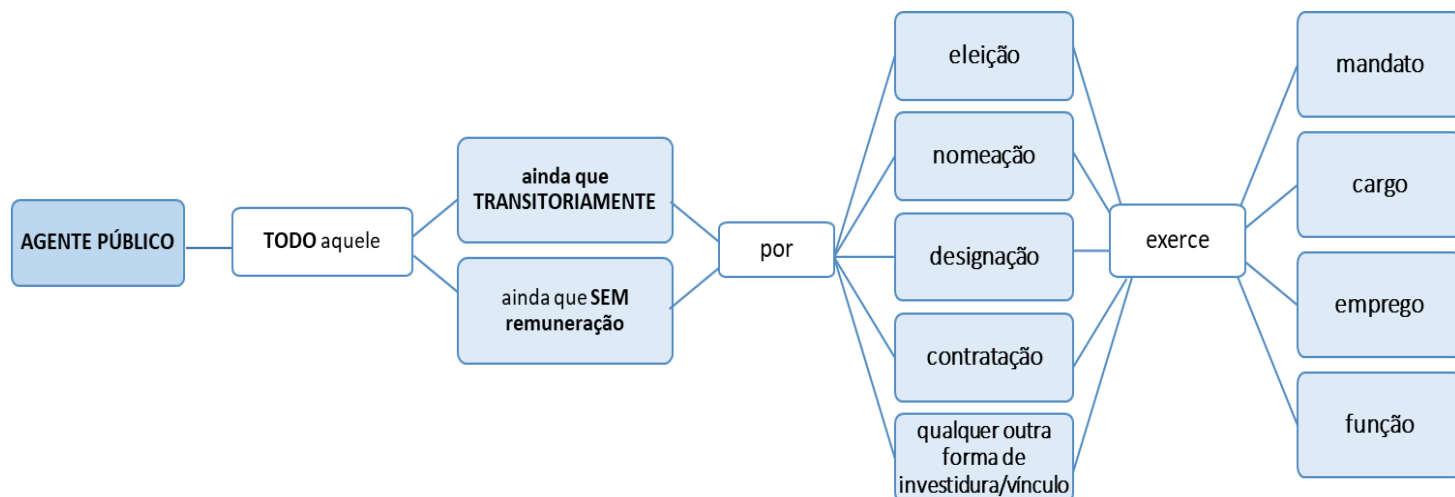
Especificamente quanto aos **agentes políticos**, é importante destacar a existência de debates doutrinários e jurisprudenciais quanto ao real alcance e à aplicação das regras da LIA a eles.

De toda forma, considerando os posicionamentos mais recentes do STF e do STJ, podemos concluir que os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sim **sujeitos à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa**. Eles, portanto, estão sujeitos a duplo regime sancionatório, aplicando-se a LIA em relação aos atos de improbidade e leis específicas relativamente aos crimes de responsabilidade, a exemplo daqueles previstos na Lei 1.079/1950 e no Decreto-Lei 201/1967.



Comentário:

Aproveito para sintetizar, abaixo, a dicção do mencionado art. 2º:



Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, **mesmo não sendo agente público**, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele **se beneficie** sob qualquer forma direta ou indireta.

Comentário:

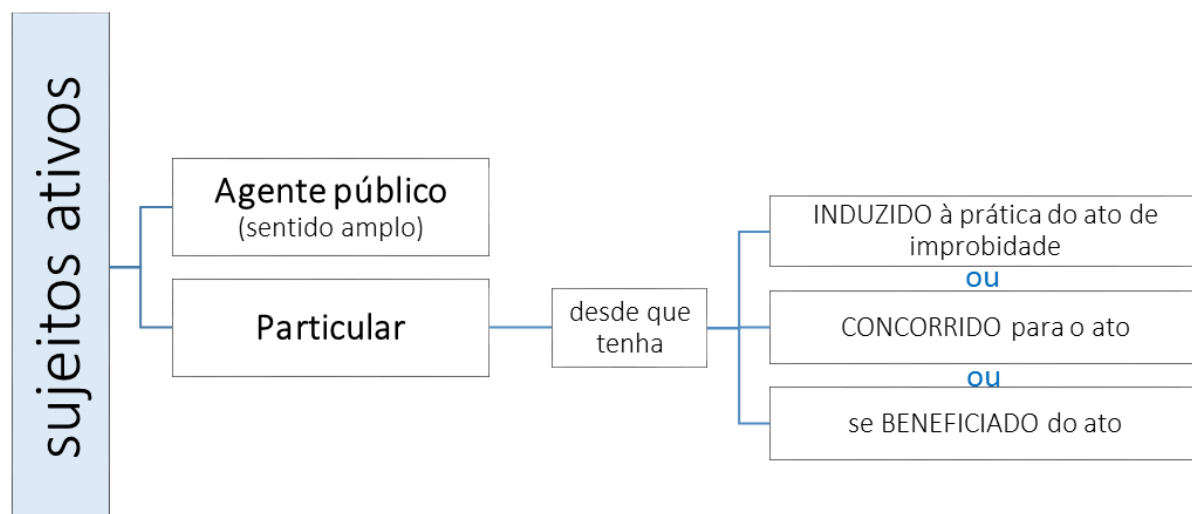
A partir do art. 3º acima, vemos que também serão considerados sujeitos praticantes de atos de improbidade **particulares** que **atuarem em conjunto com agentes públicos**.

Mas, atenção, o **particular** não pode ser considerado, **de maneira isolada**, sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, mas apenas quando houver também a responsabilização de um agente público.

Portanto, para ser alcançado por uma sanção da LIA, o particular deve ter atuado conjuntamente com “agentes públicos”, seja (i) **induzindo** o agente público ao cometimento do ato de improbidade, (ii) **concorrendo** com ele para sua prática ou (iii) se **beneficiando** do ato ilegal – seja direta ou indiretamente.

Em síntese:





Art. 4º Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de **legalidade**, **impressoalidade**, **moralidade** e **publicidade** no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Comentário:

Reparem que a Lei de Improbidade, publicada em junho de 1992, é anterior à Emenda Constitucional 19/1998 (que inseriu o princípio da Eficiência no *caput* do art. 37 da CF). Assim, à época da edição da Lei, seu texto refletia os 4 princípios expressos da Administração Pública, sintetizados no mnemônico **L-I-M-P**.

De toda forma, parte da doutrina defende que, com a alteração constitucional promovida, o princípio da eficiência estaria implicitamente contido no art. 4º da LIA.

Art. 5º Ocorrendo **lesão ao patrimônio público** por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o **integral ressarcimento do dano**.



Comentário:

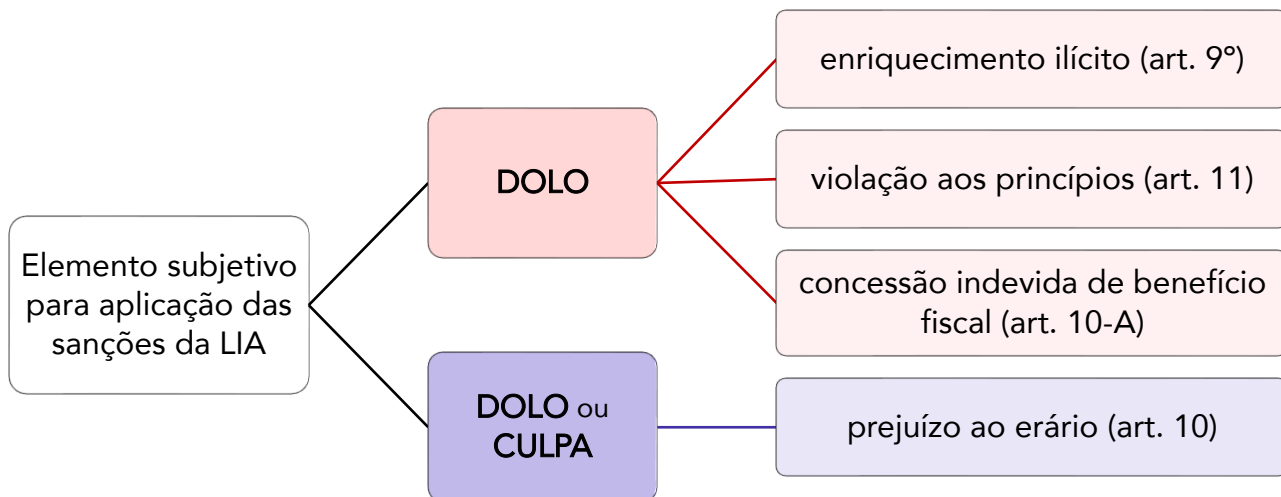
Interpretando-se o preceito acima, tem-se entendido que a **responsabilização** com fundamento na Lei de Improbidade é de natureza **subjetiva**, exigindo-se a presença de **dolo** ou de **culpa**. Não se admite, portanto, responsabilidade objetiva na aplicação da Lei 8.429/1992 (REsp/STJ 1500812).

Nesse sentido, tem-se entendido que os atos das categorias de **enriquecimento ilícito** (art. 9º), **violação aos princípios** (art. 11) e **concessão indevida de benefício fiscal** (art. 10-A) exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade **dolosa**.

Por outro lado, tratando-se de **atos que causem prejuízo ao erário** (art. 10), as sanções poderiam ser aplicadas se houver, indistintamente, **dolo** ou **culpa**, consoante mencionado no art. 10, *caput*, destacado adiante.



RESUMINDO



Comentário:

Quanto ao **dolo**, é importante lembrar que este poderá ser **genérico**, quando não se exigir finalidade especial para a prática do ato; ou **específico**, quando se exigir, além do dolo genérico, uma finalidade especial para o agente ter praticado aquele ato.

A este respeito, tem-se entendido que, para caracterização dos atos de improbidade administrativa, de maneira geral basta a presença do **dolo genérico**, não se exigindo que seja demonstrado que o infrator agiu com intenção específica.

Art. 6º No caso de **enriquecimento ilícito**, **perderá** o agente público ou terceiro beneficiário **os bens ou valores** acrescidos ao seu patrimônio.

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar **lesão ao patrimônio público** ou ensejar **enriquecimento ilícito**, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a **indisponibilidade dos bens do indiciado**.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o **integral ressarcimento do dano**, ou sobre o **acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito**.

Comentário:

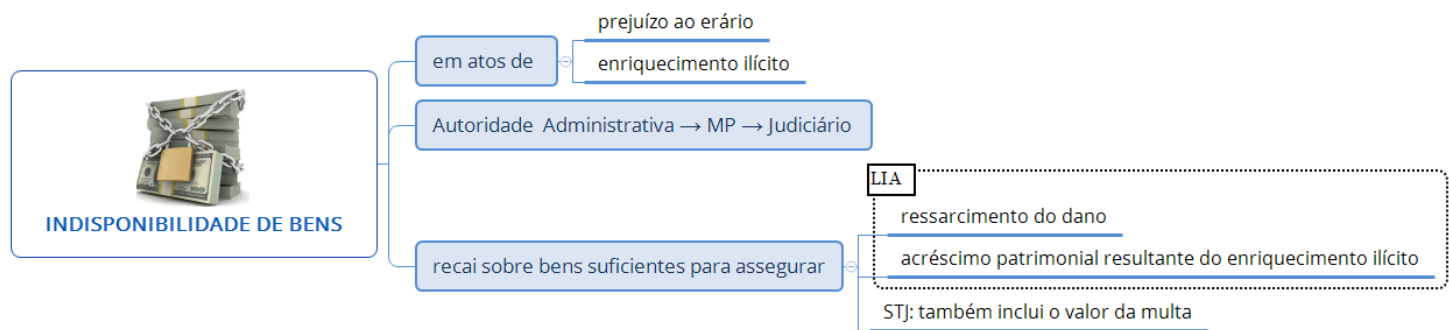
No art. 7º acima, o legislador previu a possibilidade de, antes mesmo da condenação dos responsáveis, o MP solicitar ao Judiciário a **indisponibilidade dos bens** dos agentes suspeitos.

Tal medida visa impedir que agentes públicos e particulares acusados de atos de improbidade dilapidem seu patrimônio antes da sentença condenatória. Dessa forma, busca-se assegurar a existência de bens suficientes para a efetividade de futura decisão judicial.

Nos termos previstos no *caput* do art. 7º, a autoridade administrativa representa ao MP, o qual poderá requerer a medida ao Judiciário. Tal medida cautelar poderá ser manejada quando a conduta houver importado em enriquecimento ilícito (art. 9º) ou prejuízo ao erário (art. 10).

A LIA prevê que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o integral **ressarcimento do dano** e sobre o acréscimo patrimonial resultante do **enriquecimento ilícito**. Além disso, o STJ tem entendido (a exemplo do REsp 1.319.515/ES) que, em acréscimo a estes bens, a indisponibilidade também poderá incluir o **valor da multa civil**.





Art. 8º O **sucedor** daquele que causar **lesão ao patrimônio público** ou se **enriquecer ilicitamente** está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.

Comentário:

Sabemos que, de acordo com as atuais regras constitucionais (CF, art. 5º, XLV), de modo geral as sanções não podem passar da pessoa do condenado.

Todavia, tratando-se de atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º) e que causam lesão ao erário (art. 10) as sanções poderão alcançar os **herdeiros** do agente condenado.

Diferentemente do próprio agente ímprobo, a responsabilidade dos herdeiros é **limitada ao valor da herança** por eles recebida.

Tal regra tem aplicação especial quanto às sanções de **ressarcimento ao erário** e da **perda dos bens** acrescidos ilicitamente.

Exemplo:

João Pedro, após ser condenado a ressarcir o erário público em R\$ 10 milhões por ato de improbidade, falece e deixa todo seu patrimônio para o único filho, Pedrinho. A herança recebida é avaliada em R\$ 1 milhão.

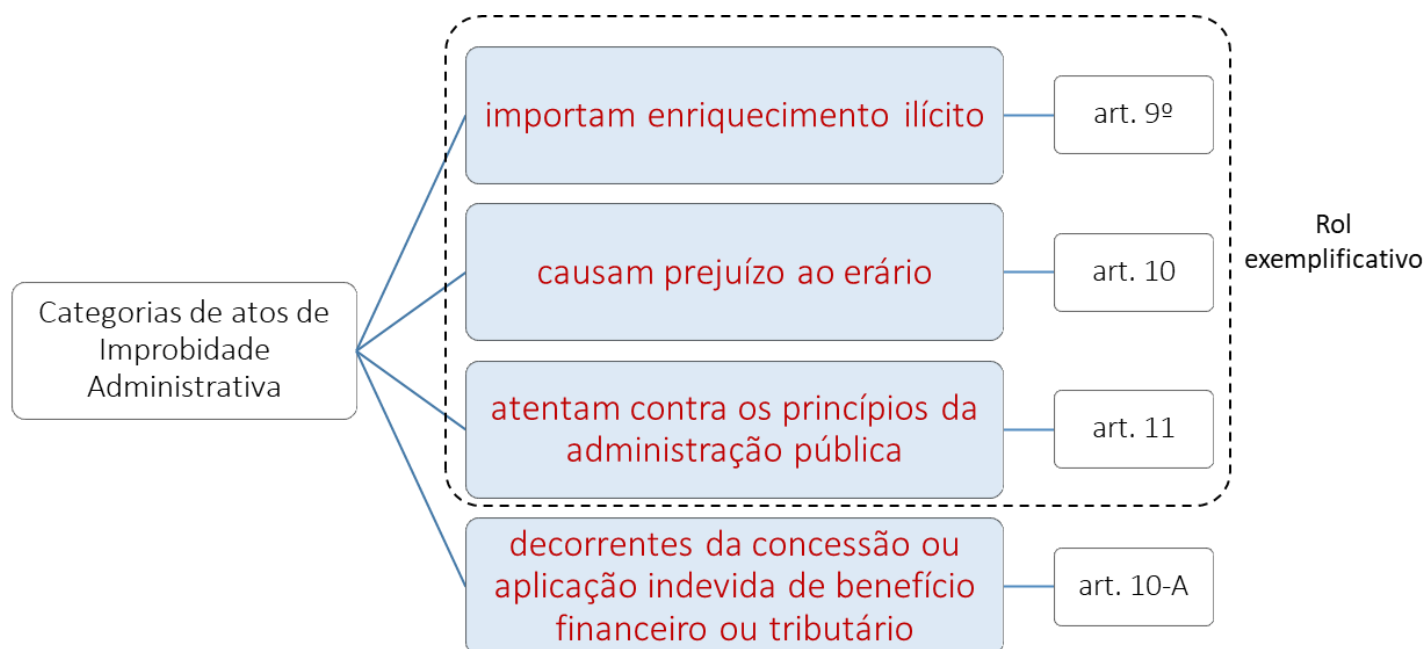
Neste caso, Pedrinho poderá ser alcançado pelas sanções da LIA e ser condenado à restituição da integralidade da herança recebida.



CAPÍTULO II - DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Comentário:

Entre os artigos 9º a 11 da Lei 8.429/1992, o legislador constituiu **4 categorias de atos de improbidade administrativa**, conforme a gravidade de cada ato, da seguinte forma:



Comentário:

Antes de passarmos ao estudo de cada grupo de atos de improbidade administrativa, quatro observações importantes!

- 1)** É **exemplificativa** a lista de atos de improbidade previstos nos **arts. 9º, 10 e 11**. Isto significa que a prática de outros atos que, embora não expressamente previstos, se enquadrem nas definições de "enriquecimento ilícito", "prejuízo ao erário" e "violação de princípio" poderá também ser caracterizada como ato de improbidade administrativa.
- 2)** O **art. 10-A** (improbidade por concessão indevida de benefício tributário ou financeiro), por sua vez, **não lista de modo exemplificativo** atos de improbidade administrativa. Neste caso, o legislador se limitou a mencionar a descrição conceitual do ato de improbidade, sem qualquer rol de incisos.



Comentário:

Retomando...

3) O legislador considerou **mais graves** os atos que importam **enriquecimento ilícito** (art. 9º) e, assim, cominou sanções mais duras para tais atos. Na sequência, estão os atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e aqueles decorrentes de concessão indevida de benefício financeiro ou tributário (art. 10-A). Por fim, com **menor gravidade**, encontram-se aqueles que **atentam contra princípios** da administração pública (art. 11).

Dessa forma, mais adiante iremos perceber que as sanções atribuídas aos atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º) são significativamente mais duras do que aquelas atreladas aos atos que importam violação a princípio da Administração Pública (art. 11).

4) Se uma **mesma conduta** puder ser enquadrada como ato de **mais de uma categoria**, a infração mais grave irá **absorver** a conduta menos grave. Portanto, serão aplicadas as **sanções da infração mais grave**.

Assim, por exemplo, se o retardamento na prática de ato que deveria ser praticado de ofício (conduta prevista no art. 11) também causar prejuízo ao erário, passarão a incidir as penalidades da categoria mais grave (prejuízo ao erário - art. 10). Se, por outro lado, aquele mesmo ato importar enriquecimento ilícito do agente, terão lugar as sanções desta categoria, nos termos do art. 9º, consoante leciona Di Pietro (31ª ed., tópico 18.3.3.3).



Tomem um fôlego e vamos lá!



Seção I - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito

Comentário:

No art. 9º a seguir, estão listados, de modo exemplificativo, os atos de improbidade considerados **mais graves** pelo legislador.

A característica marcante das condutas do art. 9º é o fato de o agente ímprobo se **enriquecer ilicitamente**, percebendo qualquer tipo de **vantagem econômica indevida**, como presentes, comissões etc.

É o caso, por exemplo, do agente fiscal de rendas que recebe propina para deixar de autuar determinada empresa.

Assim, o legislador em geral utiliza verbos como “receber”, “perceber” e “incorporar”.

Para a caracterização das condutas do art. 9º, entretanto, **não se exige efetivo prejuízo aos cofres públicos**, mas apenas o enriquecimento do agente público em prejuízo à probidade no exercício de suas funções.

Outra observação importante!

A caracterização dos atos de enriquecimento ilícito (art. 9º) exige conduta comissiva (isto é, ação) – sendo insuficiente a conduta meramente omissiva.

Comentário:

Sabemos que este rol é exemplificativo. No entanto, boa parte das questões de prova fazem referência a um dos tipos previstos expressamente nos incisos a seguir.

Assim, vamos ler com atenção redobrada cada uma destas condutas e associá-las ao enriquecimento ilícito!



Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando **enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida** em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra **vantagem econômica**, direta ou indireta, a título de **comissão, percentagem, gratificação ou presente** de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II - perceber **vantagem econômica**, direta ou indireta, para facilitar a **aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel**, ou a **contratação de serviços** pelas entidades referidas no art. 1º por **preço superior ao valor de mercado**;

III - perceber **vantagem econômica**, direta ou indireta, para facilitar a **alienação, permuta ou locação de bem público** ou o **fornecimento de serviço por ente estatal** por **preço inferior ao valor de mercado**;

IV - **utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades**;

V - receber **vantagem econômica** de qualquer natureza, direta ou indireta, para **tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita**, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI - receber **vantagem econômica** de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer **declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço**, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou **bens fornecidos** a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

VII - **adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público**;

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer **atividade de consultoria ou assessoramento** para pessoa física ou jurídica **que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público**, durante a atividade;

IX - perceber **vantagem econômica** para intermediar a **liberação ou aplicação de verba pública** de qualquer natureza;



X - receber **vantagem econômica** de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para **omitir ato de ofício**, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI - **incorporar**, por qualquer forma, **ao seu patrimônio** bens, rendas, verbas ou **valores integrantes do acervo patrimonial das entidades** mencionadas no art. 1º desta lei;

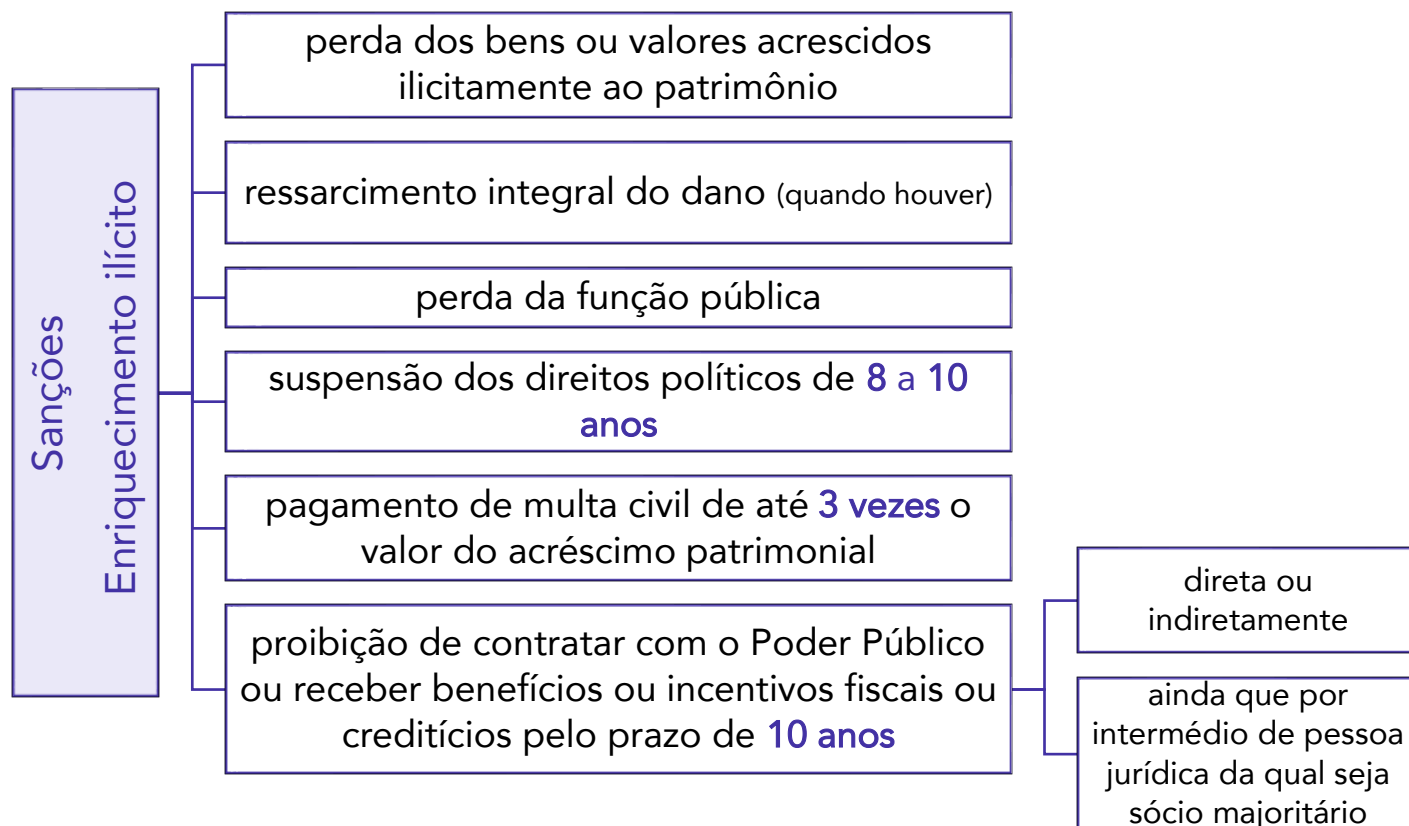
XII - usar, **em proveito próprio**, bens, rendas, verbas ou **valores integrantes do acervo patrimonial** das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

Comentário:

Da lista acima, reparem que o legislador incluiu, como ato que importa enriquecimento ilícito, a **aquisição de bens com valor desproporcional à renda** do agente público (art. 9º, VII), revelando **presunção relativa** de que aquele agente obteve vantagens pessoais indevidas.

Comentário:

Comprovando-se a percepção de vantagem indevida pelo agente público, ele estará sujeito às seguintes sanções, aplicadas **isolada** ou **cumulativamente** (art. 12, I):



Seção II - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Comentário:

Consoante previsto no *caput* do art. 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa **lesão ao erário** qualquer **ação** ou **omissão**, **dolosa** ou **culposa**, que enseje **perda patrimonial**, desvio, apropriação, malbaratamento (isto é, esbanjamento, desperdício) ou dilapidação dos bens ou haveres **das entidades públicas**.

Quanto a esta categoria, é importante destacar que, como regra geral, exige-se a comprovação de **efetivo dano ao patrimônio público**, consoante tem entendido o STJ.

Este efetivo prejuízo consiste no elemento objetivo da conduta dos agentes responsáveis por este ato de improbidade, ao qual se somaria o elemento subjetivo (dolo ou culpa) para fins de caracterização do ato de improbidade.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa **lesão ao erário** qualquer **ação** ou **omissão**, **dolosa** ou **culposa**, que enseje **perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades** referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

Comentário:

Antes de passar ao rol exemplificativo de incisos do art. 10, uma ressalva!

Diferentemente dos atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), os atos de prejuízo ao erário do art. 10 podem ser caracterizados mediante (i) **ação** ou **omissão** e (ii) **dolo** ou **culpa**.

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a **incorporação ao patrimônio particular**, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou **valores integrantes do acervo patrimonial das entidades** mencionadas no art. 1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que **pessoa física ou jurídica privada utilize bens**, rendas, verbas ou **valores integrantes do acervo patrimonial das entidades** mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III - **doar** à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou **valores do patrimônio de qualquer das**



entidades mencionadas no art. 1º desta lei, **sem observância das formalidades legais** e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV - permitir ou facilitar a **alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades** referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por **preço inferior ao de mercado**;

V - permitir ou facilitar a **aquisição, permuta ou locação de bem** ou serviço por **preço superior ao de mercado**;

VI - realizar **operação financeira sem observância das normas** legais e regulamentares ou **aceitar garantia insuficiente ou inidônea**;

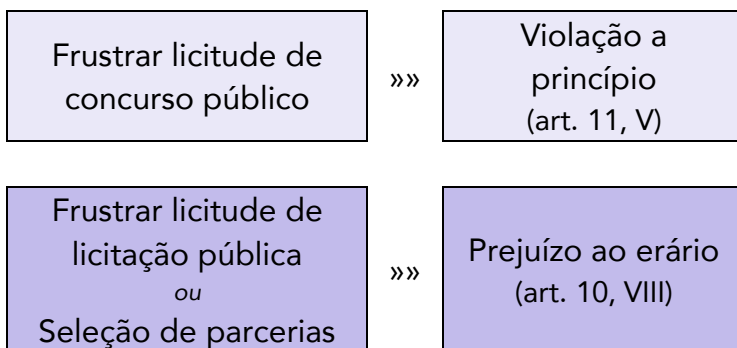
VII - conceder **benefício administrativo ou fiscal** sem a observância das **formalidades legais** ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII - **frustrar a licitude** de **processo licitatório** ou de **processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos**, ou dispensá-los indevidamente;

Comentário:

Atenção para não confundirmos o inciso VIII acima (frustração de licitação e de seleção para celebração de parcerias) com a frustração da licitude de curso público.

Esta última situação é considerada menos grave e, assim, foi enquadrada como violadora de princípio, no art. 11, inciso V.



IX - ordenar ou permitir a **realização de despesas não autorizadas em lei** ou regulamento;

Comentário:

Notem a importância do inciso IX acima! Sabemos que, como regra geral, a realização de despesas pela Administração Pública deve ser previamente autorizada na lei orçamentária.

Dessa forma, se um agente público descumpre tal regra e, por exemplo, ordena o pagamento de despesa que não tenha sido autorizada, terá causado um **prejuízo ao erário** e, assim, poderá responder por ato de improbidade administrativa.

X - agir **negligentemente na arrecadação de tributo ou renda**, bem como no que diz respeito à **conservação do patrimônio público**;

XI - **liberar verba pública sem a estrita observância das normas** pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que **terceiro se enriqueça ilicitamente**;



Comentário:

Mais um alerta! No caso do inciso XII acima, o agente público apenas facilita para que um **terceiro se enriqueça ilicitamente**, em desfavor dos cofres públicos. Por este motivo, tal conduta é enquadrada como causadora de prejuízo ao erário. Diferente é a situação em que o próprio **agente público enriquece ilicitamente**, enquadrada como ato de enriquecimento ilícito do art. 9º.

O mesmo ocorre com o inciso XIII a seguir, em que o beneficiário da utilização das máquinas e servidores públicos é o particular, não o patrimônio do agente público.

XIII - permitir que **se utilize**, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, **equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade** ou à disposição **de qualquer das entidades** mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o **trabalho de servidor público**, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.



Comentário:

Adiante duas hipóteses relacionadas especialmente à celebração de **consórcios públicos**, tendo sido inseridas na LIA por meio da Lei dos Consórcios (Lei 11.107/2005).

XIV – **celebrar contrato** ou outro instrumento que tenha por objeto a **prestação de serviços públicos** por meio da **gestão associada sem observar as formalidades** previstas na lei;

XV – celebrar **contrato de rateio** de consórcio público **sem suficiente e prévia dotação orçamentária**, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

Comentário:

Por fim, condutas relacionadas especificamente a **parcerias** celebradas pelo poder público com **entidades privadas**, a exemplo dos **convênios**.

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a **incorporação, ao patrimônio particular** de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, **verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas** mediante celebração de **parcerias**, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que **pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública** a entidade privada mediante celebração de **parcerias**, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII - **celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades** legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX - agir negligentemente na **celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias** firmadas pela administração pública com entidades privadas;

XX - **liberar recursos de parcerias** firmadas pela administração pública **com entidades privadas sem a estrita observância das normas** pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

XXI - liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.



Comentário:

Vejam que a **liberação de verbas públicas** de modo irregular ou a **liberação de recursos a entidades privadas parceiras** sem atender aos requisitos legais são atos enquadrados como geradores de **prejuízo ao erário** (art. 10, XI e XX).

Por outro lado, tratando-se de **entidades privadas na área de saúde** o legislador optou por ser mais condescendente. Dessa forma, a liberação de recursos a entidades privadas parceiras sem o respaldo em convênio ou contrato, se disserem respeito à **área de saúde**, serão enquadradas apenas como **violação a princípio** (art. 11, X), tipologia menos grave e que exige conduta dolosa.



transferir recurso a entidade
privada **na área de saúde**
sem contrato ou convênio

»»

Violação a
princípio
(art. 11, X)

liberar recursos a entidades
privadas parceiras sem
observar as normas
aplicáveis

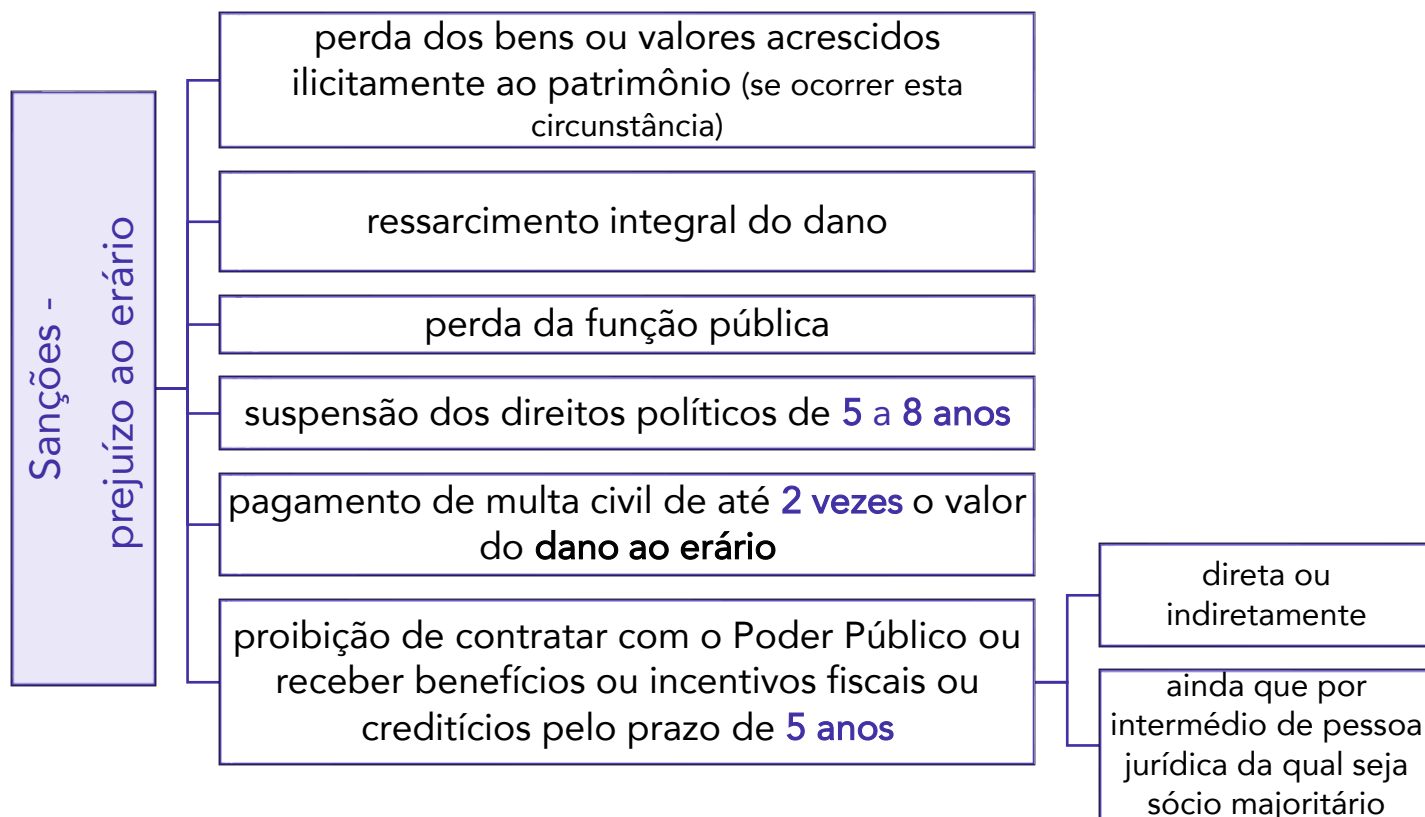
»»

Prejuízo ao erário
(art. 10, XX)

Comentário:

Estudada a lista exemplificativa de condutas que podem caracterizar ato de improbidade na modalidade dano ao erário, vejamos as **sanções** aplicáveis a estes agentes (art. 12, II).





Seção II-A - Dos Atos de Improbidade Administrativa Decorrentes de Concessão ou Aplicação Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário

Art. 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer **ação** ou **omissão** para **conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário** contrário ao que dispõem o *caput* e o § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Comentário:

Até a publicação da LC 157, em dezembro de 2016, havia apenas 3 categorias de atos de improbidade administrativa previstas na LIA.

Naquele ano, todavia, o legislador achou por bem tipificar, também como improbidade administrativa, a **concessão indevida de benefícios financeiros ou tributários**.

Assim, foi inserido o art. 10-A na Lei de Improbidade (e a Seção II-A), dispondo que constitui ato de improbidade administrativa qualquer **ação** ou **omissão** que objetive conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário que **contrarie as regras referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza** (ISSQN).



Comentário:

Tais regras estão contidas no *caput* e no § 1º do art. 8º-A da Lei Complementar 116/2003, que veicula normas gerais acerca do **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza** (ISSQN), de competência municipal. Os mencionados dispositivos preveem o seguinte:

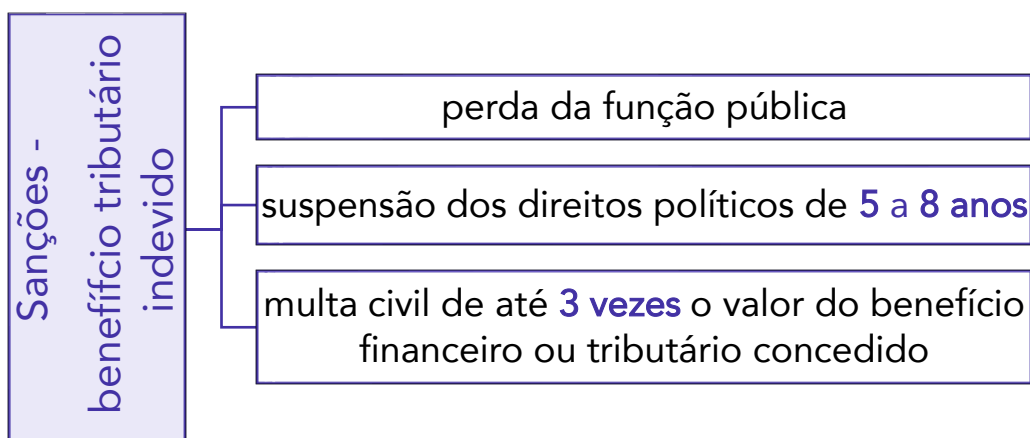
LC 116/2003, art. 8º-A. A **alíquota mínima** do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de **2%** (dois por cento).

§ 1º O imposto **não será objeto de concessão de isenções**, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no *caput*, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.

Assim, o art. 10-A da LIA busca fortalecer a proibição constante da LC 116/2003, ao capitalizar, como improbidade administrativa, o descumprimento da **alíquota mínima do ISSQN (2%)** e da **vedação à concessão de isenções**, incentivos ou benefícios.

Comentário:

Adiante as sanções aplicáveis aos agentes que incorrerem nesta modalidade de ato de improbidade (art. 12, IV):



Seção III - Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Comentário:

Adiante a modalidade de improbidade com menor gravidade, a qual importa **violação aos princípios** da Administração Pública.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que **atenta contra os princípios da administração pública** qualquer **ação** ou **omissão** que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Comentário:

Extrapolando a literalidade da Lei de Improbidade, tem-se entendido que o rol de princípios mencionado em seu art. 11 (honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade) é exemplificativo, de sorte que a violação a **qualquer princípio** da administração pública caracteriza ato de improbidade administrativa.

A este respeito, Di Pietro (31ª ed., tópico 18.3.3.3) arremata da seguinte forma:

A rigor, qualquer violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da moralidade, do interesse público, da eficiência, da motivação, da publicidade, da impessoalidade **e de qualquer outro imposto à Administração Pública** pode constituir ato de improbidade administrativa. No entanto, há que se perquirir a intenção do agente, para verificar se houve dolo ou culpa, pois, de outro modo, não ocorrerá o ilícito previsto na lei, como se verá no item subsequente.

Comentário:

Por outro lado, nem toda violação dolosa a princípio caracteriza ato de improbidade. Exemplo disso consiste no entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp 1274653 - 21/11/2018), no sentido de que **"nem toda violação ao princípio da legalidade configura ato de improbidade administrativa"**. É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público".



Comentário:

Reparem que a caracterização destes atos, apesar de exigir **conduta dolosa**, pode resultar de qualquer **ação** ou **omissão**.

Além disso, diferentemente do que estudamos a respeito do art. 10, a existência de efetivo **prejuízo aos cofres públicos** é **irrelevante** para a caracterização dos atos violadores de princípios.

I - praticar ato **visando fim proibido em lei** ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou **deixar de praticar**, indevidamente, **ato de ofício**;

III - **revelar fato** ou circunstância **de que tem ciência em razão das atribuições** e **que deva permanecer em segredo**;

IV - **negar publicidade aos atos oficiais**;

V - frustrar a **licitude de concurso público**;

Comentário:

Em relação ao inciso V acima (concurso público), reforço a diferença quanto à frustração da licitude de licitação pública (art. 10, VIII).

VI - **deixar de prestar contas** quando esteja obrigado a fazê-lo;

Comentário:

Pela incidência em provas, merece destaque especial a previsão acima, de que o gestor público que indevidamente **deixa de prestar contas** também terá praticado ato de improbidade na modalidade violação a princípio.

VII - revelar ou **permitir que chegue ao conhecimento de terceiro**, antes da respectiva divulgação oficial, **teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria**, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à **celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias** firmadas pela administração pública com entidades privadas.



IX - deixar de cumprir a exigência de **requisitos de acessibilidade** previstos na legislação.

Comentário:

O inciso IX acima também merece destaque especial, dada sua frequência em provas.



Comentário:

Já comentamos brevemente a hipótese abaixo, ao compararmos com a situação prevista no inciso XX do art. 10.

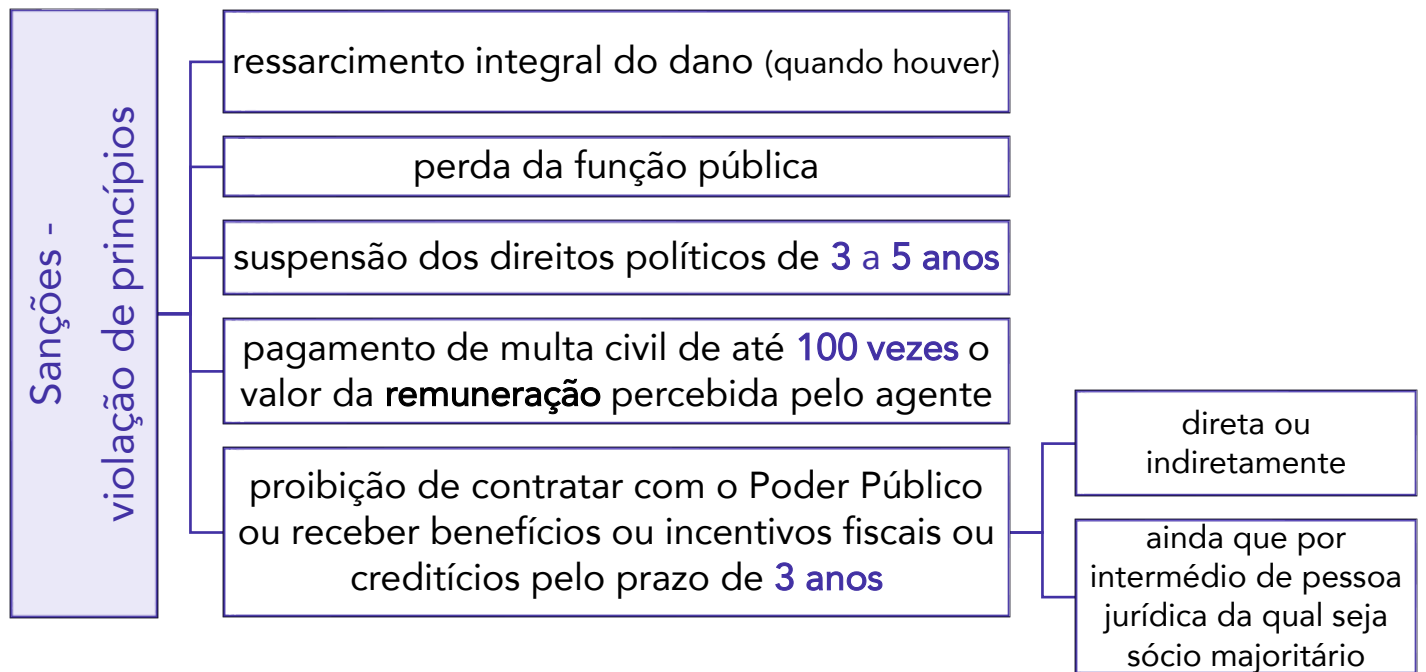
Além desta distinção, é importante salientar que a inclusão deste inciso X ocorreu apenas em abril de 2018, por meio da Lei 13.650, o que aumenta as chances de esta hipótese ser objeto de cobrança em prova.

X - **transferir recurso a entidade privada**, em razão da prestação de serviços **na área de saúde** sem a **prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere**, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Comentário:

Uma vez caracterizado o ato de improbidade resultante da violação de princípio, o agente poderá sofrer as **penalidades** a seguir (art. 12, III), aplicadas isolada ou cumulativamente:







ESQUEMATIZANDO

Enriquecimento ilícito

- agente público auferir **vantagem patrimonial indevida** em razão do exercício de função pública (direta ou indireta)
- exige conduta comissiva (ação)
- Ex: receber propina, utilizar bem público em proveito próprio

Violação a princípio

- ato que viola deveres de **honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade** às instituições e demais princípios da Administração
- Ex: deixar de prestar contas, revelar informação sigilosa indevidamente, frustrar licitude de concurso público

Concessão indevida de benefício tributário e fiscal

- ato que contrariar regras referentes ao ISSQN, como alíquota mínima (2%) e vedação a isenções

Prejuízo ao erário

- ato que enseja **perda patrimonial** das entidades públicas
- Ex: frustrar licitude de licitações, realizar despesa não autorizada, permitir a utilização de bens públicos sem observar formalidades legais

caracterização destes:

- depende de dolo (genérico)
- independe de prejuízo ao erário



CAPÍTULO III - DAS PENAS

Art. 12. **Independentemente das sanções penais, civis e administrativas** previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas **isolada** ou **cumulativamente**, de acordo com a **gravidade** do fato:

Comentário:

O art. 12 concentra, para cada modalidade de ato de improbidade, a previsão das sanções aplicáveis.

Reparem que tais sanções podem ser aplicadas de modo **isolado** (por exemplo, apenas a “perda da função pública”) ou **cumulativamente** (por exemplo, “perda da função” + “multa civil”).

Além disso, lembro que tais sanções **não possuem natureza penal**. Apesar das controvérsias doutrinárias a respeito, pode-se dizer que a LIA prevê sanções de **3 naturezas para atos de improbidade**:

- a) **política**: suspensão dos direitos políticos
- b) **administrativa**: perda da função pública, proibição de contratar com o poder público e proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios
- c) **civil**: ressarcimento ao erário, multa civil e perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio

O **único crime** previsto na LIA consiste na denúncia caluniosa de ato de improbidade, isto é, aquela pessoa que denuncia alguém por prática de ato de improbidade sabendo que o denunciado era inocente, nos termos do seu art. 19:

LIA, art. 19. Constitui crime a **representação** por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, **quando o autor da denúncia o sabe inocente**.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.

Em síntese:





Comentário:

Além disso, destaco que a aplicação das sanções previstas na LIA não impede que **outras sanções sejam aplicadas**, sejam elas cíveis, penais ou administrativas.

Exemplo: imagine determinado agente público que passou a exigir propina para exercer suas atribuições.

Reparem que, além de cometer ato capitulado na LIA (categoria de enriquecimento ilícito), a mesma conduta constitui crime previsto no Código Penal (crime de concussão – CP, art. 316).

Portanto, se o ato de improbidade for também tipificado como crime, a **mesma conduta** poderá resultar em sanções penais, aplicadas de modo cumulativo com as penalidades previstas na LIA, sem que isto caracterize *bis in idem*.

Nesse sentido, lembro que o próprio texto constitucional ressalva a aplicação das sanções de improbidade “sem prejuízo da ação penal cabível” (CF, art. 37, §4º).

I - na hipótese do art. 9º [enriquecimento ilícito], perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10 [prejuízo ao erário], ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função



pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11 [violação a princípio], ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

IV - na hipótese prevista no art. 10-A [concessão indevida de benefício financeiro ou tributário], perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido.



Enriquecimento ilícito	Prejuízo ao erário	Violação a princípio	Concessão indevida de benefício tributário e fiscal
Perda dos bens acrescidos ilicitamente	Perda dos bens acrescidos ilicitamente (se ocorrer esta circunstância)	-	-
ressarcimento integral do dano (quando houver)	ressarcimento integral do dano	ressarcimento integral do dano (quando houver)	-
perda da função pública	perda da função pública	perda da função pública	perda da função pública
suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos	suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos	suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos	suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos
multa civil de até 3 vezes o valor do <u>acréscimo patrimonial</u>	multa civil de até 2 vezes o valor do <u>dano</u> ao erário	multa civil de até 100 vezes a <u>remuneração</u> percebida pelo agente	multa civil de até 3 vezes o <u>valor do benefício</u> concedido
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios por 10 anos	proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios por 5 anos	proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios por 3 anos	-



Comentário:

A aplicação das sanções previstas na LIA (perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil etc) é competência exclusiva do **Poder Judiciário**, inclusive quanto à perda de função pública.

Portanto, um processo administrativo **não** poderia resultar na aplicação de sanções **com fundamento na Lei de Improbidade**.

No entanto, não podemos nos esquecer de que os estatutos que regem o vínculo do agente público com a Administração (a exemplo da Lei 8.112/1990 para os servidores civis federais) podem mencionar a possibilidade de demissão em razão de atos de improbidade administrativa (e.g., Lei 8.112/1990, art. 132, IV). Teríamos aí uma repercussão funcional da prática do ato.

Tal hipótese de “demissão” não se confunde com a “perda da função pública” prevista na LIA.

Assim, tratando-se da demissão por prática de ato de improbidade administrativa **com fundamento nestes estatutos** (e.g., Lei 8.112) não se exige ato judicial, podendo ser aplicada por meio de mero **processo administrativo**, consoante tese firmada pelo STJ:

A aplicação da pena de **demissão por improbidade administrativa** não é exclusividade do Judiciário, sendo passível a sua incidência no âmbito do processo administrativo disciplinar.

Parágrafo único. Na **fixação das penas** previstas nesta lei o juiz levará em conta a **extensão do dano causado**, assim como o **proveito patrimonial obtido** pelo agente.

Comentário:

Analisando o parágrafo único acima em conjunto com o disposto no *caput*, chegamos à conclusão de que, na fixação das penas por improbidade, o juiz observará as seguintes circunstâncias:

- ✓ a **gravidade do fato** (art. 12, *caput*)
- ✓ a **extensão do dano** causado
- ✓ o **proveito patrimonial** do agente infrator

Comentário:

Já comentamos por ocasião do art. 5º, mas reforço que os atos das categorias de **enriquecimento ilícito** (art. 9º), **violação aos princípios** (art. 11) e **concessão indevida de benefício fiscal** (art. 10-A) exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade **dolosa**.

Por outro lado, tratando-se de **atos que causem prejuízo ao erário** (art. 10), as sanções poderiam ser aplicadas se houver, indistintamente, **dolo** ou **culpa**.

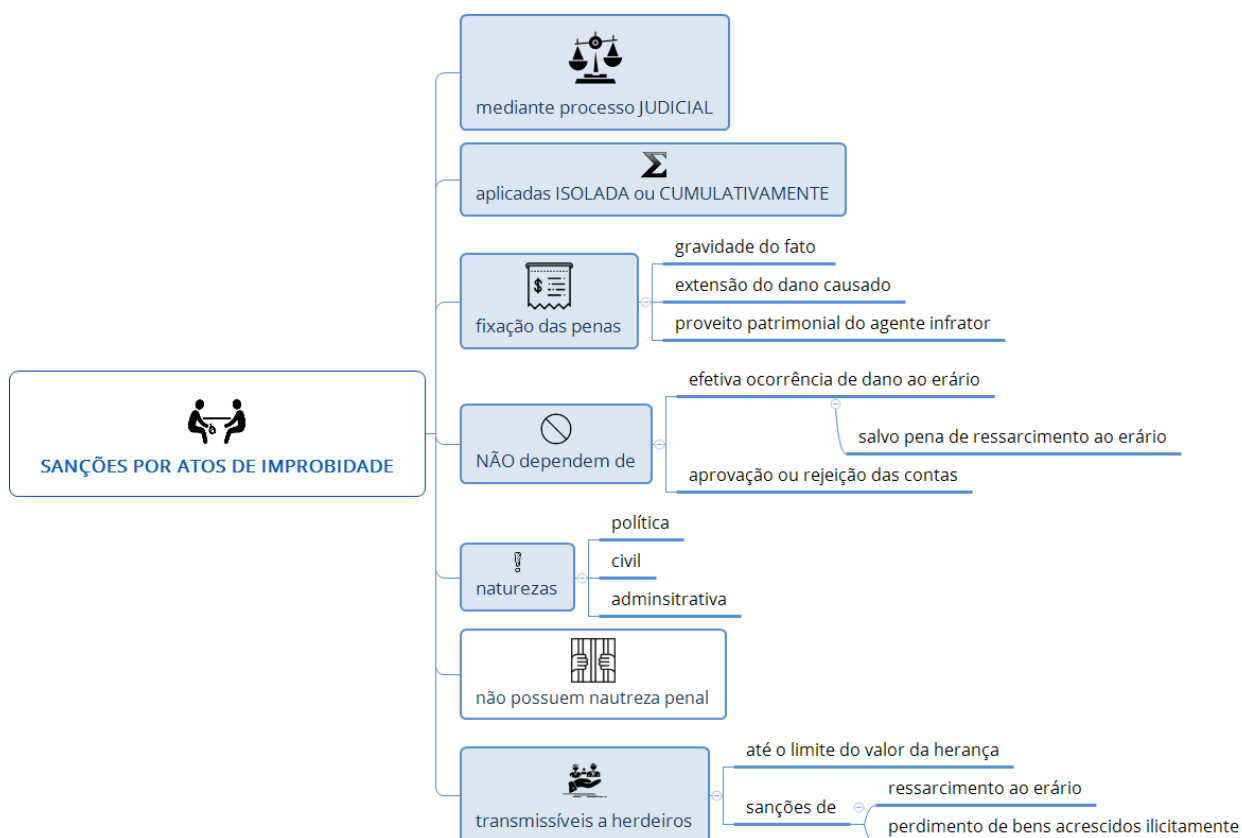


Comentário:

Além disso, destaco a importante previsão constante do art. 21, no sentido de que a aplicação das sanções **não depende**:

*I - da **efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público**, salvo quanto à pena de ressarcimento;*

*II - da **aprovação ou rejeição das contas** pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas*



CAPÍTULO IV - DA DECLARAÇÃO DE BENS

Art. 13. A **posse** e o **exercício** de agente público ficam condicionados à apresentação de **declaração dos bens e valores** que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.

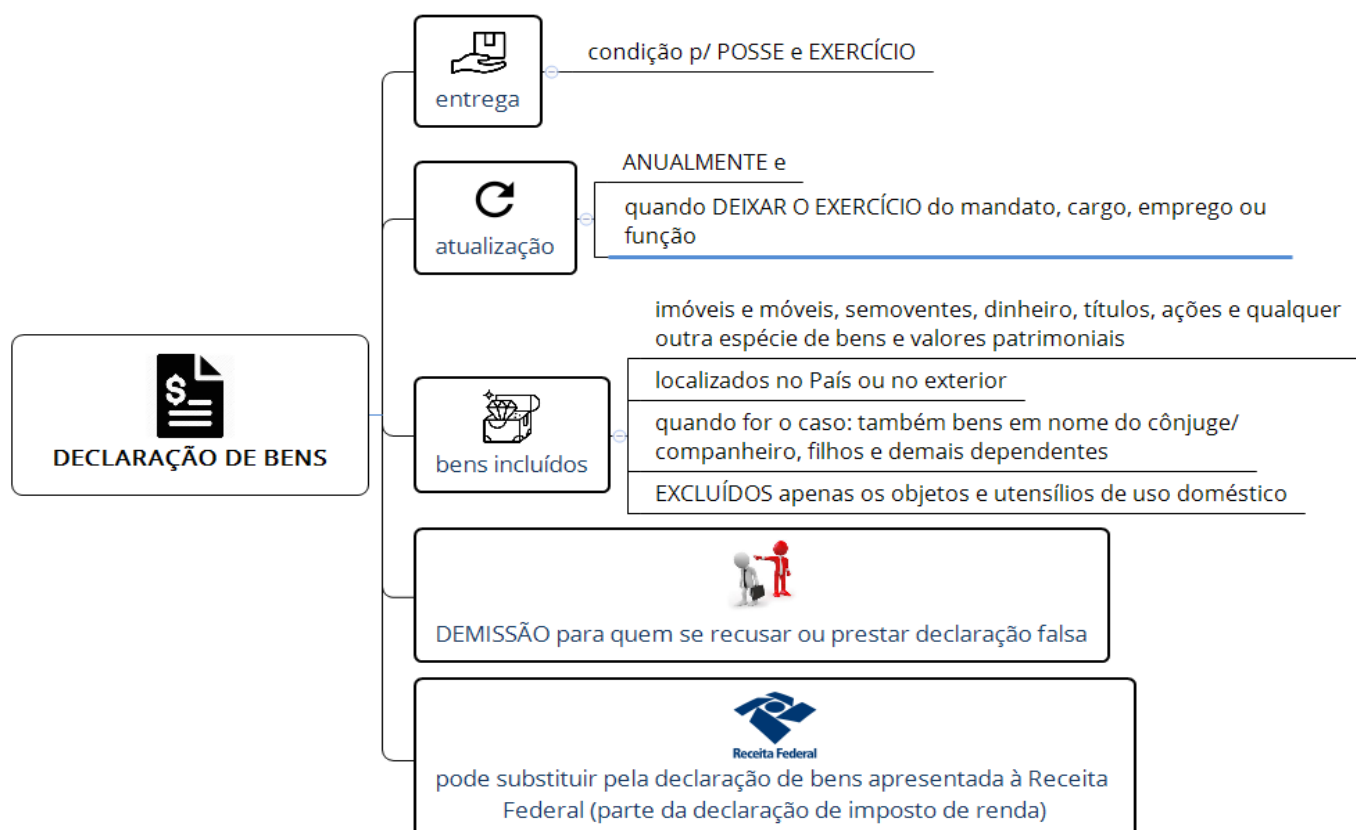


§ 1º A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e **qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais**, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do **cônjuge** ou **companheiro**, dos filhos e de outras pessoas que vivam **sob a dependência econômica** do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

§ 2º A declaração de bens será **anualmente atualizada** e na data em que o agente público **deixar o exercício do mandato**, cargo, emprego ou função.

§ 3º Será punido com a pena de **demissão**, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se **recusar a prestar declaração** dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a **prestar falsa**.

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da **declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal** na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2º deste artigo .



CAPÍTULO V - DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO PROCESSO JUDICIAL

Comentário:

Adiante iremos examinar dois conjuntos de regras, que dispõem sobre (i) a **apuração administrativa** e (ii) as características da **ação judicial** por improbidade administrativa.

No entanto, apesar de a LIA mencionar a **apuração administrativa** dos atos de improbidade, não podemos nos esquecer de que a aplicação das respectivas sanções somente pode ocorrer no bojo de um **processo judicial**.

Art. 14. **Qualquer pessoa** poderá **representar à autoridade administrativa** competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

§ 1º A representação, que será **escrita** ou **reduzida a termo e assinada**, conterà a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.

Comentário:

Vejam que **qualquer pessoa** poderá comunicar à autoridade administrativa a prática de atos de improbidade administrativa. Tal comunicação pode ser apresentada **por escrito** ou, oralmente, desde que seja **reduzida a termo** e assinada pelo denunciante. Além disso, deve indicar **provas** do alegado, de que o representante tenha conhecimento.

Atendidos os pressupostos do §1º acima, a autoridade administrativa ficará obrigada a **determinar sua apuração**, em geral por meio da abertura de um processo administrativo disciplinar (PAD) e a designação de uma “comissão processante” (isto é, o órgão designado para conduzir a investigação).

Comentário:

Antes de avançar, porém, lembro que constitui **crime** a denúncia à autoridade administrativa quando o denunciante sabe que o denunciado é inocente (art. 19).



§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A **rejeição não impede a representação ao Ministério Público**, nos termos do art. 22 desta lei.

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a **imediata apuração dos fatos** que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 [que dispõem sobre o PAD – Processo Administrativo Disciplinar] e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares.

Art. 15. A **comissão processante** dará **conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas** da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, **designar representante para acompanhar o procedimento** administrativo.

Comentário:

Vejam que, paralelamente à condução do processo administrativo instaurado, é dever da comissão dar conhecimento **ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas** quanto à existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.

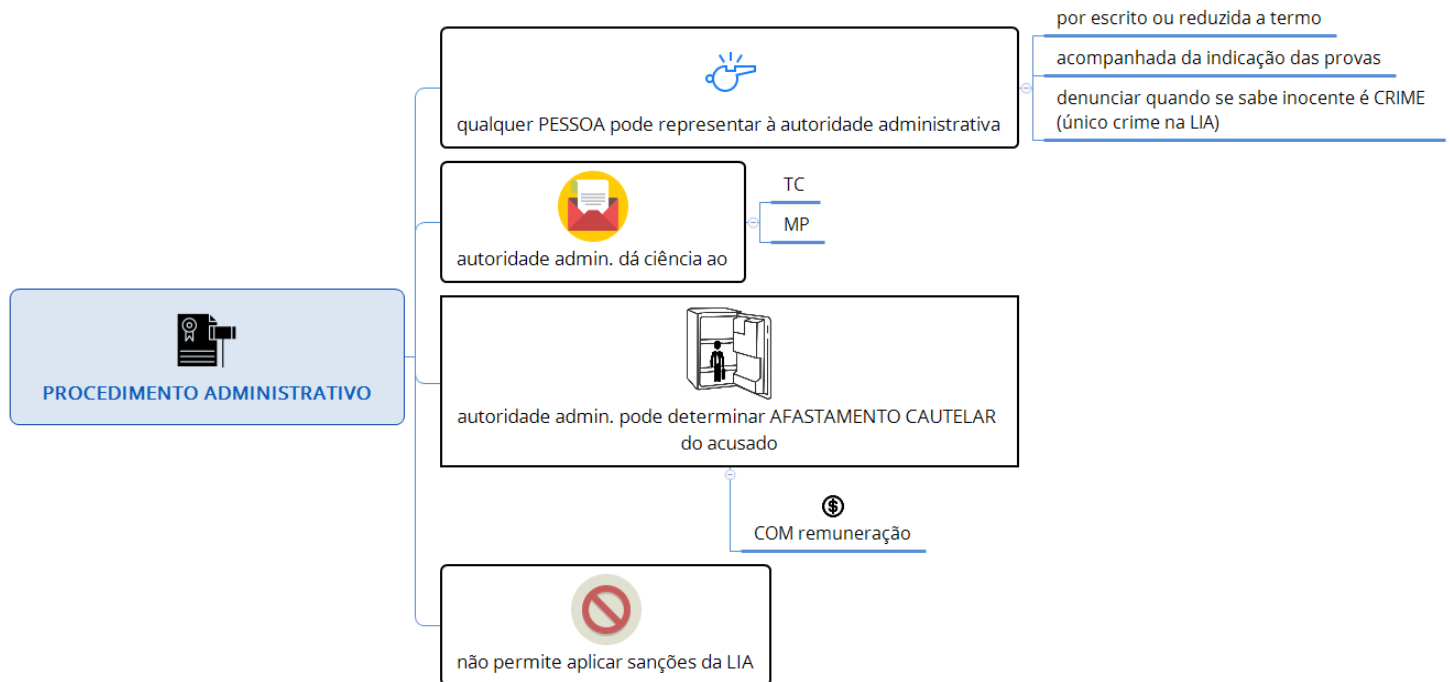
É facultado, ainda, ao Ministério Público ou Tribunal/Conselho de Contas designar **representante para acompanhar o procedimento administrativo**.



Comentário:

Sintetizando estes principais aspectos conjuntamente com a regra prevista no art. 20, parágrafo único (afastamento cautelar do agente público), chegamos ao seguinte diagrama:





Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do **seqüestro dos bens** do agente ou terceiro que tenha **enriquecido ilicitamente** ou causado **dano ao patrimônio público**.

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.



Comentário:

Além da medida cautelar de indisponibilidade de bens (art. 7º), a Lei de Improbidade prevê a possibilidade do **sequestro dos bens** do agente ou terceiro.

Nesse sentido, é importante destacar que esta medida exige **decisão judicial**, não bastando, para tanto, mera determinação da autoridade administrativa.

Portanto, havendo indícios de enriquecimento ilícito ou dano ao patrimônio público, a comissão processante poderá solicitar ao **departamento jurídico** do seu órgão que requeira à **autoridade judicial** a decretação do sequestro dos bens.

Da mesma forma o **Ministério Público**. Ou seja, dentro do acompanhamento que estiver fazendo da apuração administrativa, o MP também poderá **solicitar ao juiz** o sequestro dos bens dos indiciados.

Comentário:

Adiante o conjunto de preceitos aplicáveis à ação judicial por improbidade administrativa.

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de **trinta dias da efetivação da medida cautelar**.

Comentário:

O *caput* do art. 17 estabeleceu legitimidade concorrente para a **propositura da ação** judicial de improbidade. São legitimados tanto o **Ministério Público** como a **pessoa jurídica interessada**, isto é, os sujeitos passivos do ato de improbidade (vítimas diretas do ato lesivo).

Tratando-se de ação de improbidade referente à concessão indevida de benefícios fiscais ou tributários (art. 10-A), a pessoa jurídica interessada será o ente federativo competente para instituir o referido tributo (art. 17, §13).



Comentário:

Quanto ao **prazo**, a LIA prevê que, tendo sido concedida, previamente, medida cautelar de sequestro ou indisponibilidade dos bens do acusado, o prazo para o ajuizamento da ação principal de improbidade será de **30 dias**, contados **da efetivação da medida cautelar**.

Por outro lado, caso não tenha sido requerida ou efetivada medida cautelar, terão lugar apenas os prazos prescricionais, regulamentados no art. 23.



NOVIDADE!

§ 1º As ações de que trata este artigo **admitem a celebração de acordo** de não persecução cível, nos termos desta Lei.

Comentário:

Nas ações para apuração da prática de atos de improbidade, atualmente é **admitida a celebração de acordo** (art. 17, §1º).

Ou seja, o poder público poderá **deixar de condenar** determinado agente por improbidade por força de um **acordo** em que o infrator se comprometa a recompor os cofres públicos, por exemplo, ou até mesmo a oferecer determinadas provas contra outros agentes. Assim, o acordo isenta o infrator em troca de benefícios que ele “voluntariamente” ofereça ao poder público.

Vejam que, antes da Lei 13.964, de dezembro de 2019, era **vedado** qualquer tipo de **transação, acordo ou conciliação** nas ações por improbidade. Esta vedação foi suprimida e o texto da LIA passou a admitir expressamente a celebração de acordos.

Confira abaixo como foi a alteração promovida:

Antes	Depois da Lei 13.964/2019
Art. 17, § 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput.	Art. 17, § 1º. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei.



Comentário:

De toda forma, é importante destacar que foi integralmente o art. 17-A, que continha maiores detalhes quanto aos referidos acordos celebrados pelo Ministério Público. Portanto, para fins de prova, devemos ter especial atenção com a novel possibilidade de celebração de acordos em benefício de agentes que praticarem atos de improbidade.

Além disso, a Lei 8.429 prevê que, havendo a possibilidade de solução consensual mediante acordo, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para que o infrator se defenda (por meio da "contestação"), por prazo não superior a 90 dias (art. 17, § 10-A).

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.

§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

Comentário:

Sabemos que o MP também poderá ingressar com a ação judicial por improbidade administrativa (assim como a pessoa jurídica interessada).

Mas, caso a ação de improbidade **não** tenha sido proposta pelo Ministério Público, o **MP** deverá atuar obrigatoriamente como **fiscal da lei** (ou *custos legis*), sob pena de nulidade do processo (art. 17, §4º).

Nesta situação, o MP deverá atuar de modo imparcial na **defesa da ordem jurídica**, zelando para que o processamento e a eventual aplicação de sanções obedeçam aos preceitos constitucionais e legais.

§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.



Comentário:

A ação de improbidade deverá sempre ser proposta perante o **juízo de 1º grau**, até mesmo nos casos em que o responsável for detentor de prerrogativa de foro.

Em outras palavras, **não há que se falar em foro especial** nas ações de improbidade administrativa.

Tal conclusão deriva do entendimento do STF de que a prerrogativa de foro alcança apenas ações de natureza penal. Nesse sentido, como a ação de improbidade administrativa possui natureza cível, não haveria que se cogitar seu julgamento dela em foros especiais.



A título de curiosidade, destaco que a Lei 10.628/2002 até chegou a prever que ações de improbidade obedeceriam a regra do foro especial, no entanto tal regra foi declarada inconstitucional pelo STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2.797 e 2.860).

Portanto, mesmo a ação de improbidade ajuizada contra um prefeito ou um Ministro de Tribunal Superior, por exemplo, deverá ser proposta perante o **juízo de 1º grau**.

§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.



Comentário:

Aquele que ingressou com a ação judicial (legitimado ativo) terá que **produzir prova** de que houve a prática do ato de improbidade administrativa e da sua autoria.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que é admissível a utilização da **prova emprestada**, ainda que tenha sido colhida no bojo de uma ação penal, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Então, por exemplo, se determinado agente público praticou ato de improbidade tipificado como crime e, assim, ele está sendo chamado a se defender em duas ações: ação de improbidade (natureza cível) e na ação criminal. Dessa forma, é possível que sejam utilizadas, na ação de improbidade, provas obtidas por meio da ação ou da investigação criminal.

Comentário:

O STJ também tem entendido (a exemplo do AgRg no AREsp 354881/SP) que, havendo indícios de improbidade administrativa, o juiz responsável pela ação poderá decretar a **quebra do sigilo bancário** do acusado.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

Comentário:

O §7º acima destaca a necessidade de, antes de considerar alguém réu por improbidade administrativa, o juiz do caso determinar sua **manifestação prévia** (ou **defesa preliminar**).

Após este “juízo de admissibilidade”, caso o juiz se convença de que há indícios suficientes para a continuidade do feito, aí sim o acusado será considerado réu e, por conseguinte, será citado para apresentar sua **contestação**, consoante destacado nos §§8º e 9º a seguir:

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.



§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.

§ 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias.

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto no art. 221, **caput** e § 1º, do Código de Processo Penal.

§ 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o § 4º do art. 3º e o art. 8º-A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

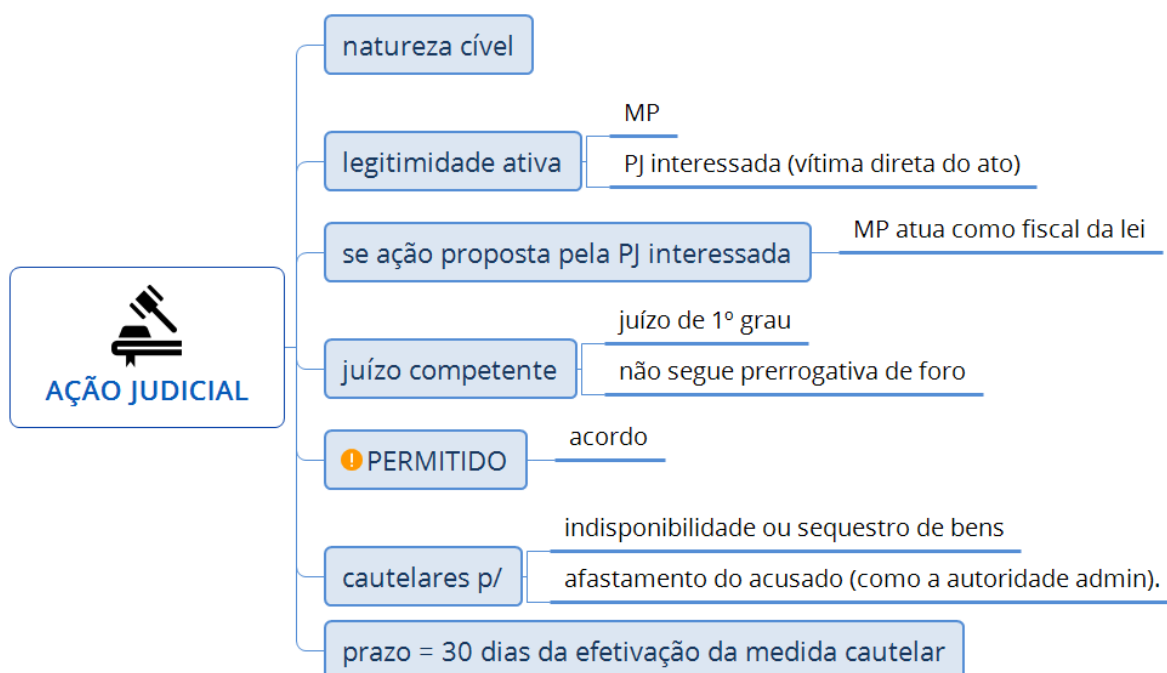
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.



Comentário:

Sintetizando os principais aspectos estudados acima quanto à ação judicial:





CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES PENAIS

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Art. 20. A **perda da função pública** e a **suspensão dos direitos políticos** só se efetivam com o **trânsito em julgado** da sentença condenatória.

Comentário:

Do *caput* acima, reparem que, para a efetivação das sanções de “perda da função pública” e “suspensão dos direitos políticos”, a Lei 8.429 exige expressamente que tenha ocorrido o **trânsito em julgado** da sentença condenatória.

Tratando-se do afastamento do agente público, estudado no parágrafo único adiante, não se exige nem mesmo a condenação pela prática do ato.



Parágrafo único. A **autoridade judicial** ou **administrativa** competente poderá determinar o **afastamento do agente público** do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Comentário:

Vejam o poder conferido aqui pela LIA. Antes mesmo da conclusão do procedimento administrativo ou do processo judicial, tanto a **autoridade administrativa** como o **juiz** poderão determinar o **afastamento do agente público** do exercício do cargo, emprego ou função, quando a medida se fizer necessária à produção de provas e à análise do processo.

Durante o período em que ficar afastado, o agente público **continua percebendo sua remuneração**.

Assim como a indisponibilidade (art. 7º) e o sequestro de bens (art. 16), esta medida tem **natureza acautelatória**. No entanto, diferentemente daquelas (que exigem decisão judicial), o afastamento poderá ser determinado também pela **autoridade administrativa** competente.

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei **independe**:

I - da **efetiva ocorrência de dano** ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;

II - da **aprovação ou rejeição das contas** pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.



Comentário:

Temos aqui um dispositivo importantíssimo em provas!

Nos termos do art. 21, acima, à exceção do ressarcimento ao erário, a aplicação de penalidades previstas na LIA **não requer a ocorrência de prejuízo patrimonial** aos cofres públicos (inciso I).

Além disso, as sanções da LIA **não** estão vinculadas à **aprovação ou rejeição das contas** dos responsáveis, por parte do respectivo tribunal de contas ou órgão de controle interno (inciso II).

Portanto, em tese, determinado gestor que teve suas contas devidamente aprovadas pelo tribunal de contas poderia sofrer as penalidades previstas na LIA em relação à mesma gestão.

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o **Ministério Público**, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no art. 14 [por qualquer pessoa], poderá requisitar a **instauração de inquérito policial** ou **procedimento administrativo**.

CAPÍTULO VII - DA PRESCRIÇÃO

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até **cinco anos** após o término do exercício de **mandato**, de **cargo em comissão** ou de **função de confiança**;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de **cargo efetivo** ou **emprego**.

III - até **cinco anos** da data da **apresentação** à administração pública **da prestação de contas final** pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei.

Comentário:

Além dos três casos acima, havendo a prática conjunta de ato de improbidade por **particular**, as regras quanto ao prazo e à contagem a ele aplicáveis são **idênticas às do agente público** que praticou a ilicitude, nos termos da SUM-634 do STJ.





Situação	Prazo prescricional aplicável
exercente de - mandato - cargo em comissão - função de confiança	5 anos do fim do exercício
ocupante de - cargo efetivo - emprego público	prazo previsto em lei específica
Particular	mesmos prazos aplicáveis ao agente público
ato praticado contra entidade privada que: - receba benefício do poder público - poder público participe com menos de 50% dos recursos do patrimônio ou da receita anual	5 anos após a apresentação das contas

JURISPRUDÊNCIA



Comentário:

Tratando-se especificamente do **ressarcimento ao erário** decorrente de ato de improbidade administrativa, caso tenha decorrido de conduta dolosa, o respectivo pedido será considerado **imprescritível**, consoante tese firmada pelo STF, em 2018, no bojo do RE 852475 (tema 897):

São **imprescritíveis** as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de **Improbidade Administrativa**.

Reparem que a imprescritibilidade do ressarcimento não se aplica a ações de ressarcimento ao erário decorrentes de **atos culposos** ou de **ilícitos civis comuns**. Para estes, vale a prescritibilidade, segundo definido pelo STF (RE 669.069/MG – tema 666).

De toda forma, se houver a prescrição da ação de improbidade quanto às demais sanções, isto **não obsta o prosseguimento da ação quanto ao pedido de ressarcimento** dos danos causados ao erário - que é imprescritível (STJ/AgRg no AREsp 663951).

Comentário:

Vamos a mais um entendimento jurisprudencial digno de registro.

Vimos, acima, que, em se tratando de atos de improbidade praticados por exercente de mandato eletivo, o prazo será de 5 anos contados do término do mandato.

Havendo **reeleição**, no entanto, o STJ tem entendido que o prazo prescricional deve ser contado a partir do término do **último mandato** – e não do primeiro mandato (a exemplo do AgRg no AREsp 161420/TO).

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário.



Comentário:

Antes de encerrar nossos comentários, destaco a existência de outros atos de improbidade previstos expressamente na legislação, a exemplo do art. 52 da Lei 10.257/2001 (estatuto da cidade).

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171º da Independência e 104º da República.

FERNANDO COLLOR

Célio Borja

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. Vicente Paulo. Direito Administrativo Descomplicado. GenMétodo. 26ª ed.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. GenMétodo. 31ª ed.

FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Atlas. 27ª ed.

NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. GenMétodo. 16ª ed.

PAZZAGLINI FILHO, Marino. Improbidade Administrativa, Ed. Atlas. 7ª ed.

SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. Malheiros, 9ª ed.

